

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6899/2557

พนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม
นายเชาว์ รุ่งเรือง

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 7, มาตรา 72 วรรคสาม

เมื่ออาวุธปืนที่จำเลยมีและพยายามจำหน่ายสำหรับการค้าเป็นอาวุธปืนพกอัตโนมัติ (STAR) ขนาด .38 (9 มม.) ไม่มีหมายเลขทะเบียนของเจ้าพนักงานอนุญาต และจำเลยยังมีอาวุธปืนมีทะเบียนของผู้อื่น ชองกระสุนปืน และเครื่องกระสุนปืนของกลางอื่นอีก การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานมีอาวุธปืนมีทะเบียนของผู้อื่นไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกกระทงหนึ่งด้วย จึงต้องลงโทษจำเลยตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ มาตรา 7, 72 วรรคสาม

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 24, 72, 72 ทวิ, 73 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 80, 91, 371 รับอาวุธปืนพกอัตโนมัติ (STAR) ขนาด .38 (9 มม.) พร้อมชองกระสุนปืนของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 7, 8
ทวิ วรรคหนึ่ง, 24, 72 วรรคหนึ่ง วรรคสาม, 72 ทวิ วรรคสอง, 73 ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 80, 371 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่าง
กัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91
ฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับใบอนุญาตและฐานมีอาวุธปืนและ
เครื่องกระสุนปืนของผู้อื่น เป็นการกระทำความผิดเป็นความผิดต่อกฎหมายหลาย
บท ให้ลงโทษฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับใบอนุญาตอันเป็น
กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 1 ปี
ฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาต
และไม่มีเหตุสมควร เป็นการกระทำความผิดเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้
ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ อันเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 6 เดือน ฐานพยายามจำหน่ายอาวุธปืน
สำหรับการค้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุก 2 ปี 8 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ
เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่งตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาตจำคุก 6 เดือน ฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทาง
สาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตและโดยไม่มีเหตุสมควร จำคุก 3 เดือน ฐาน
พยายามจำหน่ายอาวุธปืนสำหรับการค้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุก 1 ปี 4 เดือน
รวมจำคุก 1 ปี 13 เดือน ริบอาวุธปืนพกอัตโนมัติ (STAR) ขนาด .38 (9 มม.)
และซองกระสุนปืนของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษาแก้เป็นว่า เฉพาะในข้อหาฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับใบอนุญาตและข้อหาพยายามจำหน่ายอาวุธปืนสำหรับการค้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นกรรมเดียว ให้ลงโทษจำเลยในความผิดฐานพยายามจำหน่ายอาวุธปืนสำหรับการค้าตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 24, 73 ให้ยกฟ้อง โจทก์สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 72 เมื่อรวมโทษข้อหาอื่นแล้วให้จำคุกมีกำหนด 1 ปี 7 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่ามีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่า ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 7 ยกฟ้องโจทก์สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 72 ชอบหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้จำเลยให้การรับสารภาพข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ตามฟ้องว่า จำเลยมีอาวุธปืนพกออโตเมติก (STAR) ขนาด .38 (9 มม.) ไม่มีหมายเลขทะเบียนของเจ้าพนักงานอนุญาตและซองกระสุนปืน 1 อัน อาวุธปืนพกออโตเมติก (COLT) ขนาด .45 (11 มม.) หมายเลขทะเบียน 3304874 หมายเลขประจำปี SS 43594 และซองกระสุนปืน 1 อัน อาวุธปืนพกออโตเมติก (COLT) ขนาด .45 (11 มม.) หมายเลขทะเบียน 3715011 หมายเลขประจำปี SN 11112 E อาวุธปืนยาวลูกกรด ขนาด .22 MAGNUM หมายเลขทะเบียน นฐ 01/41500030 หมายเลขประจำปี 677319 ซองกระสุนปืน 1 อัน ซึ่งอาวุธปืนทั้งสามกระบอกเป็นของผู้อื่นที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ตามกฎหมาย กระสุนปืนออโตเมติก ขนาด .45 (11 มม.) 6 นัด กระสุนปืนลูกซอง ขนาด 12 จำนวน 12 นัด และกระสุนปืนลูกกรด ขนาด .22 MAGNUM 2 นัด โดยอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวสามารถใช้

ยิงทำอันตรายแก่ชีวิตและวัตถุได้ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และจำเลยพยายามจำหน่ายอาวุธปืนพกอัตโนมัติ (STAR) ขนาด .38 (9 มม.) ไม่มีหมายเลขทะเบียนของเจ้าพนักงานอนุญาต 1 กระบอก พร้อมซองกระสุนปืน 1 อัน สำหรับการทำให้แก่สายลับของเจ้าพนักงานในราคา 36,000 บาท โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ ดังนี้ เมื่ออาวุธปืนที่จำเลยมีและพยายามจำหน่ายสำหรับการค้าเป็นอาวุธปืนพกอัตโนมัติ (STAR) ขนาด .38 (9 มม.) ไม่มีหมายเลขทะเบียนของเจ้าพนักงานอนุญาต และจำเลยยังมีอาวุธปืนมีทะเบียนของผู้อื่น ซองกระสุนปืน และเครื่องกระสุนปืนของกลางอื่นอีก การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานมีอาวุธปืนมีทะเบียนของผู้อื่นไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตอีกกระทงหนึ่งด้วย จึงต้องลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 72 วรรคสาม ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิจารณามานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อแรกว่า จำเลยมีเจตนาพาอาวุธปืนของกลางหรือไม่ เห็นว่า จำเลยให้การรับสารภาพ ข้อเท็จจริงจึงต้องรับฟังได้ตามฟ้องว่าจำเลยมีเจตนาพาอาวุธปืนพกอัตโนมัติ (STAR) ขนาด .38 (9 มม.) พร้อมกระสุนปืน อาวุธปืนพกอัตโนมัติ (COLT) ขนาด .45 (11 มม.) พร้อมซองกระสุนปืนบรรจุกระสุนปืน 6 นัด ติดตัวไปตามถนนภายในหมู่บ้าน จำเลยเพี่ยงข้อเท็จจริงขึ้นในชั้นฎีกาว่าจำเลยไม่มีเจตนาพาอาวุธปืนดังกล่าว จึงเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 7 ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อสุดท้ายว่า มีเหตุที่จะรอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยหรือไม่ เห็นว่า จำเลยมีอาวุธปืนที่ไม่มีทะเบียนและมีทะเบียนพร้อมกระสุนปืนไว้ในครอบครองหลายกระบอกและหลายนัด แล้วยังพาอาวุธปืนของ

กลาง 2 กระบอกไปตามถนนในหมู่บ้าน จากนั้นจำเลยพยายามจำหน่ายอาวุธปืนของกลาง 1 กระบอก ให้แก่สายลับอีก การกระทำของจำเลยเป็นการไม่เคารพยำเกรงต่อกฎหมายและเป็นอันตรายต่อผู้อื่นอย่างยิ่ง ทั้งหากจำเลยจำหน่ายอาวุธปืนได้สำเร็จเมื่อมีการใช้อาวุธปืนดังกล่าวก่อเหตุใด ๆ ขึ้น ย่อมยากแก่การตรวจสอบหาตัวผู้กระทำความผิดที่แท้จริงได้ พฤติการณ์แห่งคดีจึงเป็นเรื่องร้ายแรง แม้จำเลยไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนก็ยังไม่เป็นเหตุอันควรให้ความปรานีแก่จำเลย ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 7 ไม่รอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาขอขึ้นของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 7,72 วรรคสาม อีกกระทงหนึ่ง จำคุก 6 เดือน ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุก 3 เดือน เมื่อรวมกับโทษจำคุกในความผิดฐานอื่นแล้ว เป็นจำคุก 1 ปี 10 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7

(โสฬส สุวรรณเนตร์-เกษม เกษมปัญญา-ไมตรี สุเทพากุล)

ศาลจังหวัดนครปฐม - นายสุชาติ ตั้งอภิญญา

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 - นายศักดิ์สิทธิ์ จิระพรวิชรานนท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ3138/2556

ต้น

หมายเหตุ